

집합건물 분쟁조정 신청서

— 판교 프라임스퀘어 주차 차단기 설치 및 유료화 결의 관련 —

수신 : 경기도 집합건물 분쟁조정위원회 위원장 귀하

제출일 : 2026. 4. 29.

I. 당사자 표시

1. 신청인 (공동신청인 대표자)

성명	정재홍 (대표자) 
생년월일	
주소	경기도 성남시 대왕동 606번길 41. 프라임스퀘어 
연락처	
구분소유/임차	 (의원 운영)
공동신청인	별첨 「대표자 선정서」 기재 7명 외 (총 8명)

2. 피신청인

명칭	판교 프라임스퀘어 관리단
대표자	관리단 대표(관리인) 김형곤
주소	경기도 성남시 분당구 판교 프라임스퀘어 내 관리사무소
연락처	031-701-6987

3. 대상 건물

명칭	판교 프라임스퀘어
소재지	경기도 성남시 분당구 (주소 상세 기재)
건물 형태	상가 집합건물 (의원, 음식점, 학원 등 입점)

II. 신청 취지

다음과 같이 조정하여 주시기 바랍니다.

1. 피신청인이 제 61 차 정기총회 및 제 62 차 임원회의에서 의결한 **"주차장 차단기 설치 및 유료 주차 전환"** 결의는 **집합건물법상 절차 및 정족수 요건을 갖추지 못하여 무효임**을 확인한다.
2. 피신청인은 위 결의에 근거한 **차단기 설치 공사 및 유료 주차 시행을 중단**하고, 구분소유자 및 의결권 각 3/4 이상의 **적법한 특별결의(집합건물법 제 15 조)**를 거친 후에 진행한다.
3. 주차 정책을 수립·시행함에 있어 피신청인은 입점 상인 및 방문 고객의 **부설주차장 접근권이 실질적으로 보장**되도록 다음의 대안을 포함시킨다.
 - 방문 고객 전용 주차면의 일정 비율 이상 확보
 - 의원·음식점 등 업종별 특성을 반영한 주차 확인(validation) 제도
 - 입주자 주차권 사용 차량의 저층부 배치 등 동선 분리

III. 신청 원인

1. 분쟁 발생 경위

피신청인은 제61차 정기총회에서 **"주차장 운영(발렛 및 추첨 등)"**이라는 모호한 안건만을 공고한 채 **주차 차단기 설치 및 유료 주차 전환**을 의결하였고, 이후 제62차 임원회의(2026. 4. 3.)에서 **임원 5인만이 참석**하여 세부 시행 사항을 결정하였습니다.

신청인은 위 결의의 절차적 하자 및 실체적 부당성을 지적하여 피신청인에게 **반대의견서 및 재심의요청서**를 제출하였으나, 피신청인은 **"공용부분 변경 사항이 아니므로 해당되지 않는다"**는 사유로 이를 기각하였고, 기각 결정은 공식 서면 통보 없이 구두 수준으로만 고지되었습니다.

2. 조정 관할 (관할 근거)

본 분쟁은 집합건물법 제52조의2에 따라 경기도 집합건물 분쟁조정위원회의 심의·조정 대상에 해당합니다.

- **관리단·관리위원회 구성·운영에 관한 분쟁** — 총회 소집·의결 절차 및 임원회의 권한 범위 분쟁
- **공용부분의 보존·관리 또는 변경에 관한 분쟁** — 부설주차장 차단기 설치 및 이용형태(유료 전환) 변경

3. 쟁점 및 주장

가. 본건 결의는 집합건물법상 "공용부분 변경"에 해당하여 특별결의가 요구됨

부설주차장에 차단기 구조물을 신규 설치하는 것은 공용부분의 **물적 구조를 변경**하는 것이고, 종래 무상 이용되던 주차장을 유상으로 전환하는 것은 공용부분의 **이용형태를 본질적으로 변경**하는 것입니다. 이는 단순한 관리행위의 범위를 벗어나 집합건물법 제15조가 정하는 **공용부분 변경**에 해당하므로, 구분소유자 및 의결권 각 **3/4 이상의 특별결의**가 요구됩니다.

피신청인이 본건을 **"공용부분 변경 사항이 아니다"**라고 주장하며 재심의 요청을 기각한 것은 법리적으로 타당하지 않으며, 오히려 정족수 미달을 사후적으로 호도하려는 논리에 불과합니다.

나. 총회 소집공고의 안건이 특정되지 아니하여 위임장의 효력이 미치지 아니함

관리단집회 소집공고는 **의결사항을 구체적으로 특정하여야** 하며, 공고되지 아니한 사항은 의결 대상이 될 수 없습니다. 제61차 총회 공고의 "주차장 운영(발렛 및 추첨 등)"이라는 표현으로는 **차단기 설치 및 유료화와 같은 재산권에 중대한 영향을 미치는 사항**이 포함되어 있음을 구분소유자가 예측할 수 없습니다. 따라서 위 공고에 터잡아 징구된 위임장의 효력은 차단기 설치·유료화 의결에 미치지 아니합니다.

다. 위임장의 형식이 관리규약을 위반함

피신청인이 징구한 위임장은 개별 대리인의 성명 없이 "**관리단**"에 대한 포괄 위임 형식으로 작성되었습니다. 이는 관리규약 제36조가 정한 **대리인 명기 요건**을 위반한 것으로, 해당 위임장에 기한 의결권 행사는 효력이 없습니다.

라. 정족수 미달 — 특별결의 성립 불가

제61차 총회 출석 및 위임 구분소유자는 **21명**에 불과하여, 집합건물법 제15조가 정한 **구분소유자 3/4 이상(약 24명 이상)**의 정족수를 충족하지 못하였습니다. 따라서 본건 결의는 **특별결의의 요건**을 갖추지 못한 무효의 결의입니다.

마. 제62차 임원회의의 월권

임원회의는 관리단집회의 결의사항을 집행할 수 있을 뿐, 총회 의결이 요구되는 사항을 **새로이 결정할 권한이 없습니다**. 제62차 임원회의(5인 참석)가 차단기 설치·유료화의 구체적 시행안을 결정한 것은 관리단 집회의 고유 권한을 침해한 것이며, 그 결의 역시 효력이 없습니다.

바. 구분소유자 아닌 자의 의결권 행사

제61차 총회에서 704호 **임차인(구분소유자 아님)**이 의결권을 행사한 정황이 확인됩니다. 임차인은 구분소유자로부터의 **적법한 대리 위임** 없이는 의결권을 행사할 수 없으므로, 해당 의결권 산입은 무효이며 가결 정족수는 더욱 부족해집니다.

4. 실질적 침해 — 영업권 및 구분소유자 자산가치

피신청인이 시행하려는 "**호실당 1장 무료 주차권**" 방식은 아래와 같이 건물 이용자 전체에 중대한 침해를 초래합니다.

- (1) **방문 고객 주차 공간의 사실상 전면 소멸** — 입주자 무료 주차권의 전수 사용만으로 주차장이 상시 만차에 이르러, 외부 방문 고객의 주차 공간이 구조적으로 존재하지 않게 됨
- (2) **방문객 의존 업종의 영업권 침해** — 의원(환자), 음식점(식사 고객), 학원(수강생 가족) 등 단기 방문 고객을 전제로 한 업종의 매출 하락 및 폐업 우려
- (3) **구분소유자 자산가치 하락** — 방문객 유입 감소는 임대료 하락·공실 증가로 이어져 궁극적으로 구분소유자 본인의 자산가치를 손상시킴. 본 결의는 일부 입주자의 편의만을 반영한 결정으로서 전체 구분소유자의 이익에도 반함

IV. 첨부 서류

4. 대표자 선정서 (공동신청인 명부 포함) 1 부
5. 분쟁 경위서 1 부

6. 제 61 차 정기총회 소집공고문 사본 1 부
7. 제 61 차 정기총회 회의록 사본 1 부
8. 제 62 차 임원회의 회의록 사본 1 부
9. 반대의견서 및 재심의요청서 사본 1 부
10. 재심의요청 기각 경위 기록 1 부
11. 관리단 관리규약 사본 1 부
12. 대상 건물 집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 각 1 부
13. 기타 입증자료 (차단기 공사 관련 공고문, 관리단 고지문 등)

위와 같이 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 및 「경기도 집합건물 분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례」에 따라 분쟁의 조정을 신청합니다.

2026. 4.29.

신청인 대표자 : 정재훈 (서명 또는 인)
(공동신청인 명단은 별첨 「대표자 선정서」 참조)

경기도 집합건물 분쟁조정위원회 위원장 귀하

대표자 선정서

— 판교 프라임스퀘어 주차 유료화 분쟁조정 공동신청 —

아래 공동신청인 일동은 「경기도 집합건물 분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례」에 따라, 판교 프라임스퀘어 주차 차단기 설치 및 유료화 결의에 관한 분쟁조정을 공동 신청함에 있어, 다음과 같이 대표자를 선정합니다.

I. 선정된 대표자

성명	정 세 형
생년월일	
주소	경기도 성남시 대왕동로 606번길 41. 프라임스퀘어
호실/업종	판교 프라임스퀘어 / 의원
연락처	
이메일	jainomd@maver.com

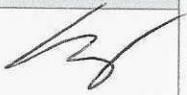
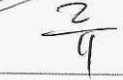
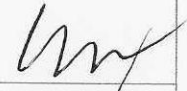
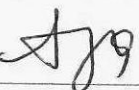
II. 대표자의 권한

공동신청인 일동은 위 대표자에게 본 분쟁조정 사건에 관하여 다음의 권한을 위임합니다.

- 1) 조정신청서 및 각종 서면의 제출·수령
- 2) 조정기일 출석 및 의견 진술
- 3) 자료 열람·복사 신청
- 4) 조정위원회 및 사무국과의 일체의 연락
- 5) 그 밖에 본 분쟁의 조정에 필요한 일체의 행위 (다만, 신청의 철회 및 조정안의 수락은 다른 공동신청인 전원의 서면 동의를 받아 행한다.)

III. 공동신청인 명단 및 동의 서명

아래 서명자는 상기 대표자의 선정 및 권한 위임에 동의하며, 본 분쟁조정 신청의 공동신청인으로 참여함을 확인합니다.

번호	호실	상호	업종	대표자 성명	생년월일	서명
1	403, 404	삼성방문리뷰라	의원	박세원		
2	604	자민한의원	의원	정재훈		 소위주
3	1002 1004	바다생사리	프리스	최병기		
4	302 603	판교상생모아은 스타라	의원	류수민		
5	601	판교연세신복원	의원	서동해		
6	501 502	SKY리리	의원	이리호		
7	503	마음리정신건강의원	의원	김정원		 소위주
8	301, 302 303, 304	판교연세정신건강의원	의원	황범운		
9						
10						
11						
12						

※ 본 선정서에 따른 대표자 권한 수행에 필요한 경우, 공동신청인은 위 기재 연락처를 통하여 관련 서면을 송달받는 데에 동의합니다.

2026. 4. 29.

분쟁경위서

— 판교 프라임스퀘어 주차 차단기 설치 및 유료화 결의 관련 —

본 경위서는 경기도 집합건물 분쟁조정위원회에 제출하는 조정신청서의 사실관계를 시간순으로 정리한 것입니다. 각 사실에 대한 입증자료는 조정신청서에 첨부된 자료로 갈음합니다.

1. 배경

판교 프라임스퀘어는 의원, 음식점, 운동시설 등 다수의 입점 업종이 영업 중인 상가 집합건물이며, 건물 이용자의 절대 다수가 불특정 방문 고객입니다. 고객의 주차 가능 여부가 영업에 직결되는 업종으로, 부설 주차장의 접근성이 사실상 영업의 전제 조건에 해당합니다.

종래 본 건물의 부설주차장은 무상으로 운영되어 입주자·방문 고객이 혼용하여 이용하여 왔습니다.

2. 제 61 차 정기총회 — 모호한 공고, 정족수 미달

14. 소집공고 안건의 모호성

총회 소집공고는 안건을 "주차장 운영(발렛 및 추첨 등)"이라고만 기재하였으며, 차단기 설치나 유료 주차 전환과 같은 구체적 사항은 공고에 포함되지 아니하였습니다. 이로 인하여 구분소유자는 해당 총회에서 무엇이 의결될 것인지 예측할 수 없는 상태에서 위임장을 작성하게 되었습니다.

15. 위임장 형식의 문제

징구된 위임장은 개별 대리인의 성명 기재 없이 "관리단"에 대한 포괄 위임 형식이었습니다. 이는 관리규약 제36조가 정한 대리인 명기 요건을 충족하지 못한 위임장입니다.

16. 정족수 미달

본건 의결은 공용부분 변경으로서 구분소유자 및 의결권 각 3/4 이상의 특별결의가 요구됩니다. 그러나 출석 및 위임 구분소유자는 21명에 불과하여 필요 정족수(약 24명 이상)를 충족하지 못하였습니다.

17. 구분소유자 아닌 자의 의결권 행사

제61차 총회에서 704호 임차인(구분소유자 아님)이 의결권을 행사한 정황이 확인됩니다. 적법한 대리 위임 없는 의결권 행사이므로 해당 의결권 산입은 무효입니다.

3. 제 62 차 임원회의 (2026. 4. 3.) — 임원 5 인의 월권

제62차 회의는 총회가 아닌 임원 5인만 참석한 소규모 임원회의였습니다. 그럼에도 불구하고 이 회의에서 차단기 설치 및 유료 주차 시행의 세부 사항을 결정하였습니다.

임원회의는 총회 결의사항을 집행하는 기관일 뿐, 총회 의결이 요구되는 사안을 새로이 결정할 권한이 없습니다. 임원 5인의 결정이 총회 결의를 갈음할 수는 없음에도 피신청인은 이를 근거로 시행을 강행하고 있습니다.

4. 반대의견서 및 재심의요청 제출 · 기각

신청인은 위 절차적 하자 및 실체적 부당성을 적시하여 피신청인에게 **반대의견서 및 재심의요청서**를 정식 제출하였습니다.

피신청인은 "**공용부분 변경 사항이 아니므로 해당되지 않는다**"는 사유만으로 재심의 요청을 기각하였습니다. 이는 집합건물법 제15조 및 관련 판례에 비추어 타당한 법리적 판단이라 볼 수 없으며, 오히려 **정족수 미달을 정당화하기 위한 사후적 논리**에 가깝습니다.

나아가 기각 결정은 **공식 서면 통보 없이 회의 결과를 구두로 전해 듣는 방식**으로 고지되어, 구분소유자의 이의절차 및 기록 확보 권리 역시 충분히 보장되지 않았습니다.

5. 현재 상황

현재 피신청인은 위 결의에 근거하여 **차단기 설치 공사 및 유료 주차 시행을 강행**하려 하고 있습니다. 예정된 "호실당 1장 무료 주차권" 방식은 다음의 결과를 초래할 것이 명백합니다.

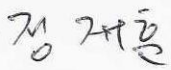
- 입주자의 무료 주차권 전수 사용만으로 주차장 상시 만차 → 방문 고객 주차 공간 사실상 소멸
- 방문객 의존 업종(의원·음식점·학원 등)의 영업 위축 및 폐업 우려
- 임대료 하락·공실 증가로 인한 구분소유자의 자산가치 하락

6. 병행 진행 중인 절차

신청인은 본 조정 신청과 동시에 **성남시 분당구청**에 관리단 결의의 절차적 하자 및 부설주차장 운영 변경에 관한 **행정지도 및 시정 요청 민원**을 접수하였습니다. (관련 민원 내용은 첨부된 민원서 사본 참조)

이상의 사실관계에 기하여 조정신청서 기재 취지대로의 조정을 요청드립니다.

2026. 4. 29.

작성자 : 공동신청인 대표  (서명 또는 인)